

==

==

근로계약서

2000. 00. 00.

근로계약서

“사업주” 상호:
 법인등록번호:
 주소:

“근로자” 성명:
 생년월일:
 주소:

“사업주”와 “근로자”는 다음과 같이 근로 및 연봉계약을 체결하고 성실히 이행할 것을 약정한다.

제1조 계약의 목적

“사업주”는 “근로자”의 사업을 영위하기 위해 “근로자”를 고용하여 제7조에서 정한 보수를 지급하고, “근로자”는 “사업주”를 위하여 필요한 기술 및 근로를 제공함에 있어 이에 관한 의무를 규정함을 목적으로 한다.

제2조 근로 개시일

근로자는 2000년 00월 00일부터 본 근로계약서에 따라 근로를 개시한다.

제3조 근로자의 의무

- (1) “근로자”는 “사업주”의 피고용인으로서 품위를 지키며 “사업주”의 제반규칙을 준수하여야 한다.
- (2) “근로자”는 최선을 다하여 “사업주”의 업무지시에 응하며 본 계약 때문에 부과된 업무를 성실히 수행하여야 한다.

제4조 근무부서 및 업무

- (1) 근무장소 :
- (2) 근무부서 및 직책 :
- (3) 업무내용 :
- (4) “사업주”는 업무상 필요하다고 인정되는 경우 근무부서 또는 업무를 변경할 수 있다. 이 경우 “근로자”는 정당한 이유 없이 이를 거부할 수 없다.

제5조 근로시간

- (1) 근로시간 : 주5일, 1일 8시간 주 40시간 근무를 원칙으로 한다. 단, 필요하면 시간 외 근무를 할 수 있다.
- (2) 시업 및 종업시간 : 09시 00분부터 18시 00분까지로 한다. 다만, 직무의 내용 또는 특수한 사정으로 필요한 경우 “회사”는 상기 근무시간을 변경할 수 있으며, 교대근무 또는 시차근무 등
- (3) 휴게시간 : 12시 30분부터 13시 30분 까지(점심시간 포함)

제6조 휴일 및 휴가

- (1) 주휴일: 일요일
- (2) “사업주”는 “근로자”에게 근로기준법이 정하는 바에 따른 휴가 일수를 부여한다.
- (3) “근로자”가 휴가를 사용하기 위하여는 “사업주”에 사전 신청해야 하며 이를 “사업주”는 필요 시 휴가일시를 조정할 수 있다.

제7조 보 수

- (1) 사업자가 지급하는 보수는 다음과 같은 내용으로 정한다.

구분	금액	산출근거
연봉총액	금 [*****]원	
기본급		
상여금		
[제수당 항목: ex.식비]		
[제수당 항목: ex.차량유지비]		
[제수당 항목: ex.직무수당]		
[제수당 항목: ex.근무수당]		

- (2) 지급일: 매월 [*]일 (휴일일 경우에는 전일 지급)
- (3) 지급방법: “근로자”의 은행계좌로 송금

제8조 사회보험

본 근로계약에는 다음의 사회보험이 적용된다.

- (1) 고용보험

- (2) 산재보험
- (3) 국민연금
- (4) 건강보험

제9조 근태사항

다음 각 호의 사유가 있는 경우에는 취업규칙상 관련 규정을 적용하여 연봉을 지급한다.

- (1) 휴직
- (2) 결근
- (3) 감급, 정직

제10조 퇴직금

- (1) “사업주”는 “근로자”의 퇴직 시 근로연수 1년에 대하여 근로기준법 및 단체협약에 따른 퇴직금을 지급한다.
- (2) 회사는 근로자의 안정적인 노후생활 보장을 위하여 퇴직연금제도를 설정하며 퇴직연금제도에 관한 세부사항은 퇴직연금규약에서 별도로 정한 바에 따른다.

제11조 퇴직절차

“근로자”는 퇴직하고자 할 경우 사직희망일 30일 전에 사직원을 제출하여야 하며 업무인계 및 후임자를 선임할 때까지 성실하게 근무하여야 한다.

제12조 비밀준수 의무

- (1) “근로자”는 계약기간 동안 본인이 직접 또는 간접적으로 관련되어 지득한 회사의 영업비밀 보호를 위하여 신의성실의 원칙에 입각하여 최선을 다하여야 하며, 재직 중 또는 퇴직 후에라도 “근로자”가 날인하여 “사업주”에게 제출한 “비밀유지서약서”의 비밀유지의무 사항을 회사의 사전 허가 없이 사용, 복제, 누설해서는 아니 된다.
- (2) 전항을 위반하여 “근로자”의 고의 또는 과실로 “사업주”에게 손실을 입힌 경우, 부정경쟁방지 및 영업비밀보호에 관한 법률 등 관련 조항 또는 회사 내규에 의해 그 손실액을 배상하여야 한다.

제13조 계약해지 사유

- (1) 무단으로 계속하여 5일 이상 또는 월간 7일 이상 결근한 경우

- (2) 취업규칙 또는 “사업주”의 정당한 업무명령을 위반하여 해고 결정이 있는 경우
- (3) 이력, 경력을 위조하여 허위로 입사하였을 경우
- (4) “근로자”의 일신상의 사유로 계속적 근로가 불가능한 경우
- (5) 기타 사회상규를 위반하여 계속적으로 근로계약을 유지할 수 없다고 판단된 경우

제14조 손해배상

“근로자”의 귀책사유로 인해 계약기간 중 또는 계약해지 후 “사업주”에게 손해를 입힐 경우 “근로자”는 “사업주”에게 실손해액을 배상하여야 한다.

제15조 기타사항

- (1) 기타 본 계약서에 명시되지 않은 사항은 “사업주”의 취업규칙 등 제 규정과 기타 노동관계법령이 정하는 바에 따른다.
- (2) 본 계약은 “사업주”와 “근로자”의 서명 또는 기명날인으로 효력이 발생된다.
- (3) 본 계약은 반드시 서면에 의하여만 변경될 수 있다.

[이하, 서명 날인을 위한 여백입니다]

위와 같이 연봉 및 근로계약을 체결하였음을 확인하며, 본 계약서 2 통을 작성하여, 각각 서명 날인 후 "사업주"와 "근로자"가 1 통씩 보관한다.

2000 . 00. 00.

“사업주”

사업체명 :
주 소 :
대 표 자 : (서명 또는 인)

본인은 본 근로계약조건 및 관련된 규정에 대하여 확인하였습니다.

“근로자”

주민등록번호 :
주 소 :
성 명 : (서명 또는 인)

개인정보 이용·제공·활용 동의서

<개인정보취급에 관한 안내>

주식회사 [***]은 귀하의 소중한 개인정보를 수집, 이용, 활용하고자 「개인정보보호법」에 따라 본인의 동의를 얻고 있습니다. 근로기준법에 따른 4대보험 및 임금대장 작성 시 사용되며, 다른 용도로는 사용되지 않습니다. 이에 아래의 내용과 같이 귀하의 개인정보를 수집, 이용, 활용하는데 동의하여 주실 것을 요청합니다.

※ 개인정보 이용 · 제공에 관한 동의사항

수집된 개인정보가 향후 이용· 제공· 활용이 될 경우에는 아래와 같이 필요한 사항을 알려드립니다.

- 1) 개인정보를 제공받는 자
- 2) 개인정보를 제공받는 자의 이용 목적
- 3) 제공하는 개인정보의 항목
- 4) 개인정보를 제공받은 자의 개인정보 보유 및 이용기간
- 5) 동의 거부 권리 사실 및 불이익 내용

「개인정보보호법」 등 관련 법규에 의거하여 본인의 개인정보를
이용 · 제공 · 활용하는 것에 동의합니다.

20 년 월 일

근로자 : (인)

※ 개인정보활용 동의서 작성방법 및 유의사항

· 개인정보보호법 등의 관련 법규에 의거하여 개인정보 수집 항목 및 이용목적을 명시한다.